

1507290-90.2021.8.26.0281

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... o fato da casa, onde ocorreu o furto, estar habitada e seu morador dormindo'. O Supremo Tribunal Federal também já se pronunciou no sentido de que não é necessário que o furto seja praticado em casa habitada, basta que a subtração ocorra durante o período de repouso noturno para que se configure a qualificadora. À vista disso, pouco importa que a casa esteja desabitada ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1507290-90.2021.8.26.0281Fls. de

Aos 8 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

LUCAS ALAN SALLES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, §1º, cc. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 29 de abril de 2021, por volta das 22 horas, na Rua Rangel Pestana, na altura do numeral 36, centro desta cidade e comarca, tentou subtrair para si, durante o repouso noturno, o automóvel Chevrolet Ônix MT LT, placas FJD 0392-Itatiba, cor vermelha, pertencente a Maria Isabel Mantovani, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a denúncia, o réu avistou o veículo estacionado em frente à residência e, aproveitando-se da ausência de vigilância em razão do repouso noturno, tentou abrir sua porta, mas fugiu porque a vítima acionou o alarme.

Recebida a denúncia (fls. 159/160), o réu foi citado (fls. 166) e pelo defensor foi apresentada resposta à acusação (fls. 172/174).

Em audiência de instrução, debates e julgamento por videoconferência, foi ouvida a vítima e o réu foi interrogado, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 196/199), ao passo que a Defesa, em suma, pleiteou a absolvição por falta de provas (fls. 203/205).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Imputa-se ao réu a tentativa de furto de um veículo estacionado em via pública.

As provas trazidas aos autos autorizam a procedência da ação penal.

Pois bem.

O réu, ouvido somente em juízo, admitiu que tendo uma recaída e estando sob efeito de álcool e drogas, ao ver um veículo parado com o vidro meio abaixado, tentou forçá-lo a fim de pegar uma bolsa no banco, momento em que acenderam uma luz de uma casa e começaram a gritar, razão pela qual se evadiu.

A vítima contou que estava em sua casa quando ouviu um barulho e ao verificar as

câmeras de segurança viu que um indivíduo estava tentando abrir a porta de seu carro, o qual fugiu ao acender as luzes e gritar.

Nesta toada, patente que o réu tentou praticar o furto seja do veículo ou bens que nele havia, porém, graças à pronta intervenção da vítima, não alcançou seu intento. Incide, no presente caso, a majorante pelo repouso noturno por ter sido o furto praticado de madrugada.

A despeito da controvérsia sobre o assunto, entende-se que a figura do repouso noturno visa punir com maior rigor a conduta daquele que, aproveitando-se da menor vigilância, investe contra o patrimônio alheio à noite.

A incidência da causa de aumento, portanto, não está relacionada ao maior perigo que a ação delituosa traz para a vítima, mas com a maior facilidade que a noite oferece à prática de crimes dessa espécie, pois menor a vigilância sobre os bens. Bem a propósito, leciona Guilherme de Souza Nucci que "a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus bens e dos bens alheios, porque anoiteceu. Se um imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa. É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo para a vítima - que está em casa dormindo - quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não nos parece tenha sido o objetivo da lei" (Código Penal Comentado. 17. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 947).

Segundo Fernando Capez "a majorante funda-se no maior perigo a que é exposto o bem jurídico em virtude da diminuição da vigilância e dos meios de defesa daqueles que se encontram recolhidos à noite para repouso, facilitando a prática delituosa. Procura-se, assim, reprimir de forma mais drástica a conduta daquele que realiza o furto aproveitando-se dessas circunstâncias. Repouso noturno não se confunde com noite. Esta é caracterizada pela ausência de luz solar (critério físico-astronômico). Repouso noturno é o período de tempo, que se modifica conforme os costumes locais, em que as pessoas dormem (critério psicossociológico). Segundo Magalhães Noronha, na majorante do repouso noturno não está subentendida ser a casa habitada ou estarem as pessoas dormindo, pois 'a restrição imposta por esses requisitos deixa fora do gravame os grandes furtos praticados em joalherias, fábricas, casas comerciais, museus, meta quase sempre de perigosos assaltantes, e onde, em hipótese alguma, haverá alguém dormindo, pois, se guardas houver, por certo estarão de vigia'. [...] Nelson Hungria também compartilha do entendimento no sentido de que 'a majorante em questão não se conjuga, necessariamente, com a circunstância de ser o furto praticado em casa habitada'. [...] O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, 'para o reconhecimento da agravante do repouso noturno, não tem qualquer importância o fato da casa, onde ocorreu o furto, estar habitada e seu morador dormindo'. O Supremo Tribunal Federal também já se pronunciou no sentido de que não é necessário que o furto seja praticado em casa habitada, basta que a subtração ocorra durante o período de repouso noturno para que se configure a qualificadora. À vista disso, pouco importa que a casa esteja desabitada ou seus moradores em estado de vigília" (Curso de direito penal, vol. II. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 441/442). Destarte, a conduta do réu se amolda perfeitamente na norma preceptiva do artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, havendo entre ela e o resultado, inegável vinculação de causa e efeito. Mas, além de típica, tal conduta é antijurídica, porque violadora de bem penalmente tutelado, como é o patrimônio e em razão da inexistência de eximentes. Além do mais, o réu agiu deliberadamente, com plena consciência da antijuridicidade de sua conduta para atingir o resultado, caracterizando o dolo direto, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Passo à fixação da pena.

Ponderadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, relevando que nada foi subtraído, a pena base é fixada no mínimo legal, ou seja, um ano de reclusão e pagamento de dez dias-multa, a qual mantenho na segunda fase compensando a reincidência com a confissão espontânea.

Ainda, incidente a causa de aumento de pena específica pelo cometimento do crime durante o período noturno, a pena é aumentada em um terço, totalizando um ano e quatro meses de reclusão e pagamento de treze dias-multa.

Observando o iter criminis percorrido, considerando que sequer conseguiu o agente abrir o vidro do veículo, reduz a pena em dois terços, tornando-a definitiva em cinco meses e dez dias de reclusão e quatro dias-multa.

Reincidente, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou concessão de sursis, mas observadas as circunstâncias judiciais, poderá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.

Sem parâmetros para elidir a presunção de hipossuficiência econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal a fim de condenar LUCAS ALAN SALLES, qualificado nos autos, a cumprir a pena de cinco meses e dez dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de quatro dias-multa, com valor unitário mínimo, por infração ao artigo 155, §1º, cc. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Faculto ao réu o direito de recorrer desta sentença recorrer em liberdade.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, observada a gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

P.I.C.

Itatiba, 8 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 8 de dezembro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: